

18235 /2011 R.G.

**REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale Ordinario di Roma, **Sezione Civile VIII**, in composizione collegiale, nelle persone dei Signori

Dott.	Luigi Argan	Presidente relatore
Dott.	Alfredo Sacco	Giudice
Dott.ssa	Maria Luparelli	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero **18235/2011** del ruolo generale

TRA

Parte_1

elettivamente domiciliata in Roma, Viale Angelico n. 45, presso lo studio dell'Avv. Ubaldo Cipollone, che la rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione.

-ATTORE-

E

Controparte_1 , *Controparte_2* , *Controparte_3* , *CP_4*

[...] **E** *Controparte_5*

elettivamente domiciliati in Roma, Via Accademia dei Virtuosi n. 27, presso lo studio dell'Avv. Carlo Alfano; rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo Bizzoni del Foro di Velletri giusta procura in calce alla comparsa di costituzione.

-CONVENUTI-

OGGETTO: riduzione, collazione, divisione ereditaria, restituzione spese per la cosa comune e indennità di occupazione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 25.03.2011, *Parte_1* conveniva in giudizio i fratelli germani *Controparte_1* , *Controparte_2* , *Controparte_3* , *Controparte_4* E [...] *CP_5* .

Esponessa all'uopo **a)-** che, in data 23.7.2011, era deceduta la comune madre *Persona_1* , vedova del defunto comune padre *Persona_2* , e che la relativa successione, in assenza di qualsivoglia disposizione testamentaria, aveva ad oggetto gli immobili, ubicati in Roma Via del Torraccio n. 186, quali di seguito indicati: i)- appartamento identificato presso il Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Roma al foglio n. 1030 particella n. 235, sub. 2, ctg A/2 classe 5 vani 5; ii)- immobile identificato presso il Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Roma al foglio n. 1030 particella n. 235, sub. 3, ctg. lastrico solare; iii)- immobile identificato presso il Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Roma al foglio n. 1030 particella n. 235, sub. 4, ctg. lastrico solare consistenza 120 mq; iv)- immobile identificato presso il Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Roma al foglio n. 1030 particella n. 235, sub. 5, ctg. C/2 classe 7; v)- immobile identificato presso il Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Roma al foglio n. 1030 particella n. 235, sub. 501, ctg. A/2 classe 5 vani 4,5; vi)- appartamento identificato presso il Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Roma al foglio n. 1030 particella n. 235, sub. 502, ctg. A/2 classe 5 vani 5; **b)-** che, nel descritto patrimonio ereditario, erano, quali eredi legittimi, succeduti esclusivamente lei stessa attrice ed i convenuti fratelli, in parti eguali; **c)-** che lei stessa attrice, non aveva mai avuto la disponibilità dell'appartamento, sito al piano I, interno 2, ove già vivevano i defunti genitori, non essendo mai stata a lei consegnata la chiave della relativa porta di accesso; **d)-** che la *de cuius* aveva, senza le prescritte forme di legge, donato ai figli *Controparte_1* e *Controparte_2* la complessiva somma di € **18.006,97**, mediante accensione, in loro favore, di libretto postale di risparmio, con conseguente lesione della quota di legittima degli altri coeredi, e che comunque la somma stessa doveva essere, per collazione, imputata al patrimonio ereditario della defunta; **e)-** che ella aveva, sin dalla morte della madre, sostenuto notevoli spese per la fornitura di acqua ed energia elettrica presso lo stabile di Via del Torraccio n. 186 di comune proprietà, in ragione rispettivamente di € **1.437,00** e di € **3.466,00**; E concludeva pertanto chiedendo i)- che venisse accertato che le odierne parti in causa erano esclusive eredi legittime della defunta *Persona_1* , e che esse, in quanto tali, erano, in parti eguali succedute nel patrimonio da quest'ultima, in morte, lasciato; ii)- che venisse accertata la nullità della donazione della somma di € **18.006,97**, quale dalla defunta stessa disposta in favore dei convenuti di lei figli *Controparte_1* e *Controparte_2* , ed accertato, comunque, che la somma stessa doveva essere, per collazione, conferita al patrimonio ereditario;; iii)- che venisse disposto lo scioglimento della

comunione ereditaria; iv)- che i convenuti tutti venissero condannati, - ciascuno per la quota di spettanza, al pagamento delle spese dall'attrice sostenute per lo stabile di comune proprietà, in ragione di € 1.437,00 e di € 3.466,00, - ed, in solido tra loro, al pagamento di indennità di occupazione per il godimento esclusivo dell'appartamento sito al primo piano, int. 2, dello stabile stesso, nella misura di € 200,00 per ogni mese di illegittima occupazione, a far data dal 27.5.2006, oltre interessi e rivalutazione; con vittoria di spese

Costituitisi tempestivamente in giudizio, i convenuti assumevano quindi, i)- che la defunta **Per_1** [...] ed il coniuge **Persona_2** avevano disposto, in favore dei figli, una serie di donazioni: nel 1972, a **Controparte_3** la somma di **Lire 1.000.000,00**, nel 1976, a **Controparte_5** la somma di **Lire 1.000.000,00**; nel 1976, a **Controparte_4** un lastrico solare, e, nel 1994, a **Controparte_1**, **CP_2** e **Pt_1** un lastrico solare; ii)- che, nel 1994, detti ultimi avevano assunto l'impegno di corrispondere ai loro genitori la somma di **Lire 4.000.000,00** ciascuno, destinata a sostenere i genitori medesimi nella costruzione, sui due lastrici solari sovrastanti l'immobile censito al foglio n. 1032 particella 235, sub. 2, di tre appartamenti, da assegnarsi agli stessi in donazione a mezzo di un sorteggio, poi avvenuto nel settembre del 1994, e che l'attrice **Parte_1**, aveva solo parzialmente versato l'importo oggetto dell'impegno assunto, residuando, quale credito dell'asse ereditario, la somma di **Lire 2.000.000,00**; iii) -che, contrariamente a quanto da lei sostenuto, l'attrice non era mai stata esclusa dal godimento dell'appartamento ubicato al piano primo int. 2, dello comune stabile di Via del Torracino n. 186, già abitato dalla defunta, essendo rimasto esso libero ed inutilizzato; iv)- che i convenuti **Controparte_1** e **Controparte_2**, avevano, rispettivamente in ragione di € 13.970,99 e di 16.424,27, sostenuto le spese necessarie per il condono edilizio relativo agli appartamenti comuni censiti presso il Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Roma al foglio 1032, particella n. 235, sub 502 e 501; v)- che le somme dalla *de cuius* versate sul libretto postale acceso in favore dei convenuti **Controparte_2** e **Controparte_1**, non avevano costituito oggetto di donazione, essendo state esse, prima su incarico della madre **Persona_1**, e successivamente per volontà di tutti i coeredi, destinate al pagamento delle le spese comuni e delle passività dell'asse ereditario; vi)- che le spese asseritamente sostenute dall'attrice per l'edificio di proprietà comune erano, in realtà, riconducibili al godimento dell'appartamento da lei stessa occupato, essendosi ella abusivamente allacciata al contatore dell'acqua servente il detto appartamento int. 2 ed al contatore dell'energia elettrica del condominio; vii)- che l'attrice impediva al fratello **Controparte_1** l'installazione di un proprio contatore dell'acqua, suo dire possibile solo con l'autorizzazione di tutti i coeredi;

E concludevano pertanto chiedendo, in via preliminare, i)- che **Controparte_1** venisse autorizzato ad attivare un'utenza di fornitura di acqua servente l'appartamento censito presso il Nuovo Catasto

Edilizio Urbano del Comune di Roma al foglio n. 1032, particella 235, sub 502, con condanna del gestore del servizio idrico all'installazione di un nuovo contatore; nel merito, ii)- che venisse disposto lo scioglimento della comunione ereditaria, con conferimento in collazione delle invocate donazioni, quali dalla *de cuius* disposte in favore dei coeredi e riconoscimento del credito di *Controparte_1* e *Controparte_2*, verso i coeredi, avente ad oggetto il rimborso delle somme da questi ultimi spese per il procedimento di condono edilizio, relativo agli immobili censiti presso il Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Roma al foglio n. 1032 particella 235, sub. 501 e sub 502, pari a complessivi € **30.970,99**; iii)- la reiezione di ogni altra diversa avversa domanda di parte attrice; e iv)-, in via riconvenzionale, .che, in caso di accoglimento anche parziale della pretesa della parte attrice di attribuire valore nullo all'appartamento a lei assegnato, la condanna di quest'ultima, al pagamento, *pro quota*, in favore dei convenuti *Controparte_1* e *Controparte_2*, delle spese di condono di cui sub ii); che, previo accertamento dell'impegno da lei assunto, essa venisse altresì condannata al pagamento della somma di **Lire 2.000.000,00** "*in favore della massa ereditaria*"; con vittoria di spese.

Con ordinanza del 15-17/12/2012, veniva ammesso l'interrogatorio formale dei convenuti *CP_1* [...], *CP_2*, *CP_4* ed *CP_6*, nonché l'interrogatorio formale della stessa parte attrice.

Con sentenza non definitiva, in data 6-14/05/2016, veniva dichiarata l'indivisibilità in natura della massa ereditaria e veniva disposto che la divisione del compendio ereditario avesse luogo mediante alienazione al pubblico incanto e riparto del netto ricavo.

Definitivamente assegnata a nuovo giudice, la causa proseguiva all'udienza del 16/05/2019.

All'udienza del 13 gennaio 2022, tutte le parti – la parte attrice ribadendo quanto già dichiarato alla precedente udienza del 27.1.2021 -, preso atto dell'incommerciabilità dei beni immobili oggetto di divisione, quale emersa in occasione dell'integrazione della disposta consulenza tecnica, rinunziavano alle domande di divisione rispettivamente proposte. Quindi avendo esse conseguentemente precisato le rispettive conclusioni, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini di legge per deposito di comparse conclusionali e repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I]- Dell'apertura della successione

Innanzitutto devesi, a norma dell'art. 456 c.c., dichiarare l'apertura della successione di **Per_1** [...], nata a Laureana di Borrello (RC) il 04.01.1927 e deceduta a Roma il 23.05.2006 (v. certificato di morte, in fascicolo di parte attrice).

II]- Della qualità di eredi delle parti in causa

È accertato, siccome non controverso, che l'attrice **Parte_1** ed i convenuti **Controparte_1**, **Controparte_2**, **Controparte_3**, **Controparte_4** e **Controparte_5**, siano, a norma dell'art. 566 c.c., in quanto figlie e figli di essa defunta **Persona_1**, tutti legittimi eredi di quest'ultima in eguali quote pari a **1/6** ciascuno.

III]- Della intervenuta cessazione della materia del contendere in ordine alle domande di divisione.

Poiché tutte le parti hanno, come detto, espressamente rinunciato alle domande di divisione del patrimonio ereditario (v. verbali ud. 27.1.2021 e 13 gennaio 2022), quali rispettivamente proposte, relativamente alle domande stesse è certamente cessata la materia del contendere; essendo noto che, per consolidata giurisprudenza di legittimità *“La rinuncia alla domanda, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione e determina la cessazione della materia del contendere, con effetto di rigetto nel merito ”* (v. Cass. Civ. n. 18255/04; conf., tra le tante, n. 33761/19; n. 19845/19; n. 23749/11; n. 8387/99 n. 801/1998).

IV]- Dell'intervenuta cessazione della materia del contendere in ordine alle domanda di riduzione e di accertamento della nullità della donazione di € 18.006,97, dalla *de cuius* asseritamente disposta in favore dei convenuti **Controparte_1** e **Controparte_2**

Le domande di parte attrice -di riduzione della donazione della somma di € **18.006,97**, dalla *de cuius* asseritamente disposta in favore dei figli **Controparte_1** e **Controparte_2** mediante accensione in loro favore di libretto postale di risparmio (quale implicitamente proposta affermando che essa fosse lesiva della quota di legittima dei coeredi – v. atto di citazione, p. 5 – seppure successivamente non sviluppata e non reiterata nelle conclusioni), e –di accertamento della relativa nullità, debbono intendersi dall'attrice stessa abbandonate, e dunque tacitamente rinunziate, non avendole quest'ultima, in sede di precisazione delle conclusioni, reiterate, ed avendo, per contro, in quella stessa sede, espressamente formulato altra domanda con esse incompatibili, come volta ad ottenere la *“condanna dei convenuti **CP_1** e **Controparte_7** al pagamento della quota di spettanza della*

somma complessiva di € 18.006,97, quale, a loro donata dalla *de cuius* **Persona_1**, a mezzo di accensione di libretto postale” (v., in argomento, Cass. Civ. n. 4794/06: “La mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni definitive, soprattutto allorché queste siano prospettate in modo specifico, di domande o eccezioni precedentemente formulate, implica normalmente una presunzione di abbandono o di rinuncia alle stesse”; conf, tra le tante, n. 9465/04; n. 140/02; 8784/89; n. 4630/87). Con la conseguenza che, anche relativamente alle domande in esame, deve intendersi cessata la materia del contendere (v. giurisprudenza appena citata, sub III).

V]- Delle domande di accertamento delle donazioni dalla *de cuius* asseritamente disposte in favore dei coeredi e di relativa collazione

Le domande volte all’accertamento delle donazioni dalla *de cuius* in vita, in ipotesi disposte in favore dei coeredi ed alla relativa collazione, quali rispettivamente proposte, dall’attrice, con riferimento all’importo di € 18.006,97, di cui si è appena trattato, sub IV], e dai convenuti, con riferimento alle somma di **Lire 1.000.000,00**, in favore di **Controparte_3**, di **Lire 1.000.000**, in favore **[...]** **CP_5**, nonché ad un lastrico solare in favore di **Controparte_4**, ad altro lastrico solare, in favore di **Controparte_1**, **CP_2** e **Pt_1**, e tre appartamenti edificati sui due lastrici solari sovrastanti l’immobile di Via del Torraccio n. 186 censito al foglio n. 1032 particella 235, sub. 2, debbono essere dichiarate inammissibili siccome tutte strettamente funzionali rispetto alle domande di divisione, quali, come detto, da tutte le parti rinunziate (v. *supra*, sub III); essendo noto che, secondo e consolidata giurisprudenza di legittimità “La collazione è disciplinata dalla legge come una fase della divisione ereditaria, sicché non può formare oggetto di un’azione giudiziale autonoma dalla divisione stessa, neppure a fini di mero accertamento.” (così, Cass. Civ. n. 10478/15; conf. Cass. Civ. 18054/04).

VI]- Della domanda attorea di condanna dei convenuti **Controparte_1 e **Controparte_2** al pagamento, della quota di spettanza, della complessiva somma di € 18.006,97, quale asseritamente ad essi dalla *de cuius* donata**

La domanda in esame, che riguarda sempre lo stesso fatto oggetto delle domande di riduzione e di accertamento di nullità trattate sub IV], siccome rispetto a queste ultime connotata da diverso *petitum*, di condanna appunto, e quindi ad ogni effetto nuova, deve essere dichiarata inammissibile, essendo stata essa, per la prima volta, proposta, all’udienza di precisazione delle conclusioni del 13.1.2022, in sostituzione delle domande, quali, come detto, nell’occasione non reiterate, e quindi tacitamente abbandonate (v. *supra*, sub IV).

VII]- Della domanda attorea di condanna dei convenuti al rimborso delle spese sostenute per il godimento dello stabile di comune proprietà

La domanda di parte attrice volta ad ottenere la condanna dei convenuti, ciascuno per la quota di spettanza, al rimborso delle spese da lei asseritamente sostenute per la fornitura di acqua ed energia elettrica presso lo stabile di Via del Torraccio n. 186 di comune proprietà, in ragione rispettivamente di € 1.437,00 e di € 3.466,00, deve essere respinta. Infatti - al di là di ogni possibile considerazione in ordine all'ammontare degli importi richiesti, che sembrano, a prima vista, assai superiori rispetto alla somma degli importi oggetto delle ricevute di pagamento prodotte - considerato che, come noto, le spese per il godimento della cosa comune debbono essere sostenute solo dal comunista o dai comunisti che la cosa stessa abbiano concretamente utilizzata (v., Cass. Civ. n. 20652/13, n. 11747/2003), devesi osservare i)- che, per un verso, le dette ricevute, quali relative ad utenze all'attrice intestate, non recano l'esatta indicazione della specifica unità immobiliare dello stabile comune di Via del Torraccio n. 186, alle quali esse si riferiscono (alcune sono, peraltro, intestate alla defunta), talché non è a priori possibile stabilire se esse riguardino consumi relativi ad unità da lei stessa occupate ovvero di comune godimento, ovvero di esclusivo godimento dei convenuti, ed eventualmente di quali tra essi; e ii)- che, per altro verso, in sede di interrogatorio formale, l'attrice stessa ha ammesso di essersi allacciata abusivamente al contatore dell'utenza idrica servente l'appartamento della madre defunta, nonché al contatore dell'energia elettrica servente il condominio (v. verbale ud. 18/03/2013), per cui, anche a tutto voler concedere, non sarebbe, in alcun modo comunque possibile ricostruire i rapporti di dare e avere tra le parti.

VIII]- Della domanda attorea di condanna dei convenuti al pagamento di indennità di occupazione per il godimento dell'appartamento posto al piano I, int. 2, dello stabile di comune proprietà

La domanda di condanna dei convenuti al pagamento di indennità di occupazione per il godimento esclusivo dell'appartamento posto al piano primo int. 2, dello stabile di Via del Torraccio n. 186, di comune proprietà, quale ancora proposta dalla parte attrice, deve essere anch'essa respinta; poiché, in difetto di ogni elemento di prova in ordine alla esclusione, ad opera di uno o più dei convenuti, dell'attrice stessa dal godimento dell'appartamento in discussione (in sede di interrogatorio formale dei convenuti, non si registra alcuna ammissione sul punto – v verbale ud. 18.3.2013), la semplice circostanza, non contestata, che esso non sia stato da quest'ultima materialmente utilizzato è, di per sé, inconferente; essendo noto che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, *“in tema di uso della cosa comune, sussiste la violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 cod. civ. in ipotesi di occupazione dell'intero immobile ad opera del comproprietario e la sua destinazione ad utilizzazione personale esclusiva, tale da impedire all'altro comproprietario il godimento dei frutti civili ritraibili*

dal bene, con conseguente diritto ad una corrispondente indennità” (così, Cass. Civ. n. 5156/12; conf., tra le tante, Cass. Civ. n. 20394/13, n. 14213/12, n. 7881/11, n. 17208/08).

IX]- Della domanda riconvenzionale di autorizzazione del convenuto *Controparte_1* ad attivare un’utenza di fornitura di acqua servente l’appartamento censito presso il Catasto Edilizio del Comune di Roma al foglio n. 1032, particella 235, sub 502 e di condanna del gestore del servizio idrico all’installazione di un nuovo contatore

La domanda in esame deve essere dichiarata inammissibile poiché essa, così come formulata, non attinge la sfera giuridica della convenuta, ed è, per contro, all’evidenza proposta contro soggetto indeterminato – il gestore del servizio idrico - non evocato in giudizio.

X]- Della domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna di parte attrice al pagamento delle somme sborsate dai convenuti *Controparte_1* e *CP_2* per il procedimento di condono edilizio relativo agli immobili censiti presso il Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Roma al foglio n. 1032 particella 235, sub. 501 e sub 502, per importo complessivo pari a € 30.970,99

In ordine alla domanda in esame, non v’è luogo a provvedere; poiché essa è stata, dai convenuti, proposta in subordine rispetto ad un possibile esito delle domande di divisione – precisamente, per il caso di accoglimento anche parziale della pretesa della parte attrice di attribuire valore nullo all’appartamento a lei assegnato - le quali, sono state, come detto, da tutte le parti rinunziate.

XI]- Della riconvenzionale domanda di condanna della parte attrice al pagamento della somma di Lire 2.000.000,00 “in favore della massa ereditaria”

La domanda in esame, così come formulata con riferimento ad un debito, quale asseritamente dalla parte attrice assunto verso i comuni genitori, deve essere respinta; poiché l’esistenza di un debito del coerede nei confronti del *de cuius* non genera alcuna posizione di credito, pro quota, in capo agli altri coeredi (né tantomeno in capo alla massa ereditaria, che soggetto giuridico non è), come tale direttamente azionabile nei confronti del primo; ma diversamente costituisce una posta attiva dell’asse ereditario, da computarsi in sede di divisione; essendo noto che, per consolidata giurisprudenza di legittimità “*I crediti del "de cuius", a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, essendo la regola della ripartizione automatica dell'art. 752 cod. civ. prevista solo per i debiti, mentre la diversa disciplina per i crediti risulta dal precedente art. 727, il quale, stabilendo che le porzioni debbano essere formate comprendendo anche i crediti, presuppone che gli stessi facciano parte della comunione, nonché dal successivo art. 757, il quale, prevedendo che il*

coerede al quale siano stati assegnati tutti o l'unico credito succede nel credito al momento dell'apertura della successione, rivela che i crediti ricadono nella comunione, ed è, inoltre, confermata dall'art. 760, che escludendo la garanzia per insolvenza del debitore di un credito assegnato a un coerede, necessariamente presuppone che i crediti siano inclusi nella comunione..." (così, Cass. **CP_8** n. 24657/07; succ. conf. Cass. Civ. n. 8508/20, n. 15894/14, n. 10517/13, n. 995/12).

XII]- Del regolamento delle spese processuali

Stanti l'intervenuta rinuncia alle domande di divisione, quali proposte da entrambe le parti in causa, nonché la reciproca soccombenza in ordine alle altre rispettive domande delle stesse, sussistono, a norma dell'art. 92 II co c.p.c., le condizioni per integralmente compensare le spese relative al presente giudizio.

XIII]- Del regolamento delle spese relative alla disposta consulenza tecnica d'ufficio

Per le medesime ragioni appena esposte sub XII], le spese relative alla disposta consulenza tecnica debbono essere definitivamente poste a carico di entrambe le parti, in ragione del **50%** ciascuna.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

-dichiara aperta la successione di **Persona_1** , nata a Laureana di Borrello (RC) il 04.01.1927 e deceduta a Roma il 23.05.2006;

-dichiara che l'attrice **Parte_1** ed i convenuti **Controparte_1** , **Controparte_2** , **Controparte_3** , **Controparte_4** e **Controparte_5** , sono legittimi eredi di essa defunta **Persona_1** in ragione della quota di **1/6** ciascuno.

-dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle domande i)- di divisione del patrimonio ereditario lasciato dalla detta defunta, quali proposte da entrambe le parti in causa, e ii)- di riduzione e di accertamento della nullità della donazione di **€ 18.006,97**, dalla *de cuius*, in ipotesi, disposta in favore dei convenuti **Controparte_1** e **Controparte_2** , quale dalla parte attrice nei confronti di questi ultimi proposta;

-dichiara inammissibili le domande i)- di accertamento delle donazioni, dalla *de cuius*, in ipotesi, disposte in favore dei coeredi e di relativa collazione, quali reciprocamente proposte da

entrambe le parti in causa; ii)- di condanna dei convenuti **Controparte_1** e **Controparte_2** al pagamento, della quota di spettanza, della complessiva somma di € **18.006,97**, ad essi, in ipotesi, dalla *de cuius* donata, quale dalla parte attrice, in sede di precisazione delle conclusioni, proposta nei confronti di questi ultimi;

-respinge le domande i)- di condanna al rimborso delle spese sostenute per il godimento dello stabile di comune proprietà e ii)- di condanna dei convenuti al pagamento di indennità di occupazione per il godimento esclusivo dell'appartamento posto al piano I, int. 2, dello stabile di comune proprietà, quali dalla parte attrice proposte nei confronti dei convenuti;

-dichiara inammissibile la domanda di autorizzazione ad attivare un'utenza di fornitura di acqua servente l'appartamento censito presso il Catasto Edilizio del Comune di Roma al foglio n. 1032, particella 235, sub 502 e di condanna del gestore del servizio idrico all'installazione di un nuovo contatore, quale, in via riconvenzionale proposta dal convenuto **Controparte_1** nei confronti della parte attrice;

-dichiara non luogo a provvedere in ordine alla domanda di condanna al pagamento delle somme sborsate dai convenuti **Controparte_1** e **Controparte_2** per il procedimento di condono edilizio relativo agli immobili censiti presso il Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Roma al foglio n. 1032 particella 235, sub. 501 e sub 502, per importo complessivo pari a € **30.970,99**, quale, in via riconvenzionale, dagli stessi proposta nei confronti della parte attrice;

-respinge la domanda di condanna della parte attrice al pagamento della somma di **Lire 2.000.000,00** "*in favore della massa ereditaria*", quale, in via riconvenzionale, dai convenuti proposta nei confronti della parte attrice;

-compensa integralmente le spese del presente giudizio;

-pone le spese di ctu definitivamente a carico di entrambe le parti, in ragione del **50%** ciascuna

Così deciso, in Roma, in camera di consiglio, il 10 novembre 2022

Il Presidente est.
dott. Luigi Argan